

1500299-23.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... porção, não é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas, sem que venha acompanhada de outros elementos seguros de traficância.

Vale ressaltar que há o indubioso laudo de exame químico-toxicológico, que detectou a presença da substância cocaína no material apreendido (fls. 58/60 e 122/124).

Neste cenário, a imputação feita ao acusado na denúncia, por infração ao artigo 28 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500299-23.2022.8.26.0618 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500299-23.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2061756/2022 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 23406991 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2061756 - CPJ TAUBATÉ, 2061756/2022 - CPJ TAUBATÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEBER SERRANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

GLEBER SERRANO, qualificado nos autos às fls. 05, foi denunciado como incurso no artigo 306, caput, do Código de Trânsito, e artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 06 de março de 2022, por volta das 12h40, na Avenida José Roberto Bueno de Mattos, 4, Vila Edmundo, nesta cidade e comarca, conduzia veículo automotor (Peugeot 207, de cor cinza, de placas NVV-3650), na referida via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Versa a exordial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, GLEBER SERRANO, para uso próprio, trazia consigo e transportava droga, conforme laudo de constatação provisória a fls. 11/13.

Narra a denúncia que, segundo se apurou, o réu, sob influência de álcool, pilotou o veículo acima descrito, trafegava na contramão de direção, razão pela qual foi abordado pela Polícia Militar, quando verificaram que o indiciado apresentava sinais visíveis de embriaguez (odor etílico, desequilíbrio, voz pastosa etc), fato confirmado por meio exame clínico (fls. 14/15), razão pela qual foi dada voz de prisão e conduzido à delegacia de polícia.

Afirma ainda que o réu confessou a prática dos crimes.

Após sua prisão em flagrante, o réu recolheu a fiança arbitrada (fls. 30), sendo

posto em liberdade (fls. 32).

Após o oferecimento da denúncia (fls. 81/82), o réu foi notificado (fls. 93/94), e apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 98).

A denúncia foi recebida em 03 de junho de 2022 (fls. 110) e o réu foi regularmente citado (fls. 119/121).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e o réu foi interrogado.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação, nos termos da inicial. Reincidente, regime semiaberto, vedada a substituição.

A Defesa, diante da confissão, requereu seja considerada a atenuante na dosimetria da pena, regime aberto, direito de recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo processado concluo que a pretensão punitiva Estatal é procedente, pois, findada a instrução, ficou devidamente comprovado que o acusado cometeu os delitos que lhe imputa a inicial acusatória.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/32), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16), pelo auto de exibição de fiança (fls. 30), pelo laudo do exame químico-toxicológico, que constatou a presença da substância cocaína no material apreendido (fls. 58/60) e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria delitiva, igualmente, restou comprovada.

O réu, em solo policial (fls. 05), afirmou que "admite a autoria delitiva, afirmando que na data de hoje se encontrava dirigindo Peugeot 207, de cor cinza, de placas NVV 3650, o qual pertence ao seu amigo. Relata que estava dirigindo na contramão de direção quando visualizou a viatura policial. Admite ter feito ingestão de álcool, tais como cerveja e Vodka. Admite que estava na posse de apenas um pino de cocaína, mas não chegou a fazer uso de tal droga. É usuário de drogas. Declara que não foi agredido ou coagido pelos Policiais Militares ou mesmo nesta Unidade Policial. Não tem filhos com deficiência. Possui um filho de um ano de idade e três meses, o qual se encontra sob cuidados de sua respectiva Genitora. Quer comunicar sua prisão à sua Genitora, Luzia de Fátima Bento, a qual, solicitou que providenciasse o recolhimento de sua fiança" (sic).

Em juízo, o réu Gleber disse que tem 28 anos, é marmorista, já foi processado por assalto. Não usa, mais já usou drogas. Era um domingo. Estava com esse carro, entrou na contramão para estacionar e deparou-se com a viatura, já encostou. Acharam esse pino de cocaína, era para o seu uso. Tinha tomado, confessou para eles. Deram fiança. Tinha bebido cerveja e uns goles de vodka, na noite anterior. Estava com habilitação vencida.

As testemunhas Clóvis e Kléber, Policiais Militares, ouvidos na Delegacia (fls. 02/04), relataram que "estava em patrulhamento pela Rua Benjamin Constant, quando avistaram o veículo pelo veículo Peugeot 207, de cor cinza, de placas NVV 3650, que seguia na contramão de direção, inclusive, quase colidiu com a Viatura Policial Patrimônio I-05401, tendo o motorista que efetuar manobra para desviar do referido veículo. Iniciaram um acompanhamento do veículo e já na Rua José Roberto Bueno de Matos, conseguiram abordar referido veículo. Tão logo desembarcara do veículo, foi possível constatar que o mesmo estava sob efeitos de drogas, pois apresentava olhos vermelhos, animo exaltado e vestes 'bagunçadas'. Indagado, respondeu que teria ingerido álcool e fez uso de cocaína. Em busca veicular, localizaram um pino de cocaína na porta do motorista. Nada mais de ilícito fora localizado. Informa que o veículo foi removido administrativamente ao Pátio do 'Betinho', em razão de estar com licenciamento vencido desde 03/12/2018, além de ter apresentado os pneus em falta de condições de circulação pela via pública em segurança" (sic).

Em juízo o policial Clóvis disse que o réu foi abordado após vir de frente para a viatura, na contramão de direção. Réu e passageiros estavam sob efeito de álcool, conforme constatarem. No veículo encontraram um pino de cocaína, na porta do motorista. Em laudo clínico o médico atestou a embriaguez por álcool e drogas. Ele estava com os olhos vermelhos, odor etílico, exaltado, eufórico, na contramão.

Em juízo o policial Kleber disse que o réu entrou pela contramão, quase colidiu com a viatura. Foi abordado. Localizou um pino de cocaína na porta do condutor. Ele admitiu que era para o seu uso, que tinha acabado de comprar. O réu era o condutor do veículo. Olhos avermelhados, voz pastosa, vestes desarrumadas, odor etílico também, dava para sentir de longe.

Como se vê, não restam dúvidas de que o réu cometeu os delitos que lhe imputa a inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

O réu, após ingerir bebidas alcoólicas, mesmo não sendo habilitado, decidiu dirigir veículo automotor.

Durante o patrulhamento de rotina, os policiais depararam-se com o réu dirigindo o veículo apreendido na contramão, e passaram a persegui-lo.

Quando abordado, assim que o réu saiu do carro, perceberam que ele estava sob os efeitos de droga, pois verificaram que estava com olhos vermelhos, hálito etílico, animo alterado e vestes desorganizadas.

De pronto confessou aos militares que havia ingerido bebidas alcoólicas.

Ao revistarem o veículo, os policiais encontraram um pino contendo cocaína na porta do motorista.

Formalmente inquirido pela Autoridade Policial, o réu confessou os delitos, tal qual o fez em juízo.

Como consabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como no caso em comento.

Com efeito, "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção.

Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112).

A autoria delitiva é irrefutável.

Com relação ao crime de embriaguez ao volante, verifico que ficou devidamente comprovado.

Com a redação dada pela Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012, o artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito dispõe que:

"Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora".

Destarte, o crime se consumou.

Importante salientar que, mesmo sem causar danos, o delito se consumou, uma vez que a embriaguez ao volante é crime de mera conduta. Dirigir sob efeito de álcool é assumir um risco ou, no mínimo, ignorar as possibilidades trágicas da conduta.

Certo é que a legislação não exige, para a configuração do crime, que haja dano efetivo ou potencial, porque o simples fato de dirigir embriagado expõe o perigo de dano os demais motoristas e transeuntes. Trata-se de um crime de perigo abstrato.

Sobre a matéria, confira: "O crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97, não exige a ocorrência de perigo concreto, perfazendo-se com o simples ato de o agente dirigir veículo na via pública em estado de embriaguez e em intensidade tal que, por si só, exponha a dano potencial a saúde de outrem." (RT 765/604).

Pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

"O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo despendida a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta." (RHC 97585/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018; AgRg no AREsp 1241914/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018; AgRg no AREsp 1258692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018; AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018; AgRg nos EDcl no HC 354810/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017; RHC 80363/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017).

Portanto, basta dirigir embriagado para que o crime se configure.

O estado de embriaguez do acusado restou devidamente comprovado também pelo exame clínico realizado em solo policial – constatando que ele estava “embriagado, compatível com uso de álcool e drogas psicoativas” e não apresentava lesões corporais (fls. 14/15) –, prova idônea para confirmar a alteração da capacidade psicomotora.

Não bastasse, os policiais, assim que o encontraram, notaram comportamentos e circunstâncias que demonstram seu estado alterado.

A Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, em seu artigo 5º estabelece que os sinais de alteração das capacidades psicomotoras, se enquadrados nos elementos descritos no Anexo II da mencionada resolução, podem ser constatados por agentes da Autoridade de Trânsito.

Os policiais indicaram que o réu apresentava, além de forte hálito etílico, olhos vermelhos e vestes desordenadas (Anexo II, item VI, “a”, II e V, quanto à aparência do condutor); e com ânimo exaltado (Anexo II, item VI, “b”, III, quanto à atitude do condutor).

Há, portanto, elementos que permitem a conclusão segura quanto à condição de embriaguez do réu.

Deve o acusado, portanto, responder pelo crime tipificado no artigo 306, caput, da Lei n.º 9.503/07.

Com relação ao crime de posse de drogas para consumo pessoal, também ficou bem comprovado.

Como se pode perceber, quando os policiais realizaram a vistoria do veículo, encontraram um pino contendo cocaína na porta do motorista.

O réu confessou que a porção de droga era sua e se destinava ao seu uso.

O crime de porte de substância entorpecente para o consumo próprio é crime formal, de perigo presumido para a saúde pública, que se perfaz independentemente da quantidade do estupefaciente portado. Afinal, o porte proibido é fator decisivo na difusão do pernicioso vício, não havendo que se falar em atipicidade da conduta do réu.

Confira-se a respeito o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“A pequena quantidade de substância entorpecente, por ser característica própria do tipo de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06), não afasta a tipicidade da conduta. Precedente” (HC 158.955/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado em 17/05/2011).

Ademais, a quantidade de droga apreendida com o acusado (0,27g de cocaína), em uma porção, não é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas, sem que venha acompanhada de outros elementos seguros de traficância.

Vale ressaltar que há o indubioso laudo de exame químico-toxicológico, que detectou a presença da substância cocaína no material apreendido (fls. 58/60 e 122/124).

Neste cenário, a imputação feita ao acusado na denúncia, por infração ao artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, deve ser acolhida.

Por fim, tendo em vista que os delitos foram cometidos mediante ações distintas, de rigor o reconhecimento do concurso material de crimes, devendo as penas serem somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Desta forma, deverá ele ser responsabilizado pela prática dos delitos tipificados no artigo 306, caput e §1º, inciso II, da Lei n.º 9.503/07, e artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena.

Com relação ao crime de trânsito, atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e artigo 291, §4º, do Código de Trânsito Brasileiro, considerando que o acusado ostenta maus antecedentes (processo n.º 0019073-38.2014.8.26.0625 da 3ª vara Criminal de Taubaté, às fls. 76/77, cujo trânsito em julgado se deu em 14/08/2019), bem como que cumpria pena em livramento condicional quando cometeu

este delito, pois foi posto em liberdade em 02/03/2020, conforme informações do processo de execução criminal n.º 0003359-57.2017.8.26.0520 (fls. 75/76), fato que demonstra que a conduta social do réu é mais reprovável, pois evidencia seu caráter desvirtuado, um verdadeiro comportamento social inadequado, descomprometido com o cumprimento da ordem e da lei, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, para que fique em 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, pagamento de 12 (doze) dias-multa e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A valoração negativa da conduta social do réu se encontra em plena consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL COMO VETORIAL NEGATIVA. LEGALIDADE. DELITO PRATICADO ENQUANTO O RÉU USUFRUÍA DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO COMETIMENTO DE CRIME ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A valoração negativa da conduta social do agente se encontra adequada, pois fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n.º 556.444/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 18/08/2020).

Tratando-se de réu reincidente (processo n.º 0018738-19.2014.8.26.0625 desta 2ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 76, cujo trânsito em julgado se deu em 24/10/2016, e que o réu cumpria pena em livramento condicional quando cometeu este delito), circunstância que denota maior descaso com a Justiça e a habitualidade da prática delitativa, agravo a pena em 1/5, para que passe a ser de 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, pagamento de 14 (catorze) dias-multa e 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em que pese não haja nos autos certidão de objeto e pé do(s) processo(s) em que o réu foi condenado, é pacífico o entendimento de que a folha de antecedentes e/ou a certidão proveniente do Cartório Distribuidor são suficientes para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência. É, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado 636, in verbis: “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

Presente a atenuante da confissão espontânea, compenso-a com a agravante da reincidência, para que a pena retorne ao quanto fixado na primeira fase da dosimetria, ficando em 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, pagamento de 12 (doze) dias-multa e 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Sobre a compensação: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. NOTÓRIO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE. ROUBO. CÁLCULO DA PENA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. Quando se trata de notório dissídio jurisprudencial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que devem ser mitigados os requisitos formais de admissibilidade concernentes aos embargos de divergência. Precedentes. 2. É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. 3. Embargos de divergência acolhidos para restabelecer, no ponto, o acórdão proferido pelo Tribunal local.” (STJ. EResp n. 1.154.752/RS, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, j. em 23/05/2012 – destaquei).

Com relação ao crime de posse de droga para consumo pessoal, tendo em vista que o réu possui antecedentes desabonadores e é reincidente, prestará serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, nos termos do artigo 28, §4º, da Lei de Tóxicos.

Confesso, atenuo a pena, para que passe a ser de 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.

Em razão do concurso material de crimes, deverão as penas serem somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

À míngua de outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no quantum acima fixado.

Fica suspensa a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade ora fixada.

Neste sentido encontra-se julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Condenação - crime do CTB - suspensão da habilitação pelo mesmo período da pena corporal imposta” (11ª Câmara de Direito Criminal B - Apelação nº 993.06.097246-4, da Comarca de Itapeverica da Serra - Relator: LAURO MENS DE MELLO - v.u. - 08.05.09).

À vista dos elementos dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos contidos no artigo 44, inciso II e §3º, do Código Penal, pois o réu é reincidente. Pela mesma razão, o réu não faz jus ao sursis (art. 77, inciso I, do Código Penal).

Em razão da reincidência, o réu iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Isso porque ao reincidente é reservada a fixação de regime semiaberto ou fechado de cumprimento de pena inicial, de acordo com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR GLEBER SERRANO, filho de Alex Serrano e Luzia de Fátima Bento, RG n.º 45.577.095, nascido aos 17 de maio de 1994, natural de Taubaté/SP, como incurso no artigo 306, caput e §1º, inciso II, da Lei n.º 9.503/97, e 28, caput, da lei n.º 11.343/06, às penas de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor 07 (sete) meses e 06 (seis) dias, e prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses, de acordo com o artigo 46, §3º, do Código Penal.

Apelo em liberdade.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei n. 11.608/03. A fiança recolhida será usada para este fim. Caso ainda sobre valores provenientes da fiança, nos termos do artigo 3º, inciso VII, da Lei 13.756/2018, determino o encaminhamento ao Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Todavia, caso o valor da fiança não seja suficiente para o pagamento das custas, a exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Todavia, verifico que o comprovante de depósito judicial de fls. 57 não pertence a estes autos, uma vez que se trata de depósito realizado nos autos do processo n.º 1500704-38.2022.8.26.0625, que tramita perante a 3ª Vara Criminal local. Desta forma, oficie-se à Autoridade Policial para que junte aos autos o comprovante de depósito judicial correto. Após, com a vinda do documento, proceda-se conforme o parágrafo anterior.

Encaminhem-se certidão de objeto e pé atualizada para a 2ª vara das Execuções Criminais de Taubaté, para que instrua os autos do processo de execução n.º 0003359-57.2017.8.26.0520 e 0001474-71.2018.8.26.0520, tendo em vista que o réu cumpria pena em livramento condicional quando cometeu este delito.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e cumpra-se o disposto nos artigos 293, §1º, e 295 da Lei n.º 9.503/97, oficiando-se ao CONTRAN e ao DETRAN/SP.

P. R. I. C. Oportunamente ao arquivo. Taubaté, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA